



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA

REGISTRO GENERALE N. 1547 del 05/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 66 del 05/10/2026

PROPOSTA N. 2693 del 01/10/2026

OGGETTO: PON e POC Legalità 14-20. Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza presente sul territorio comunale. CUP C87G24001540001-CIG BB787D2810- Autorizzazione subappalto lavori categoria 0S5 -0S19

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana n. R.G. 666 del 04/05/2026 con la quale è stato disposto l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza presente sul territorio comunale, l'approvazione del progetto esecutivo e indizione di gara, sul portale Me.PA tramite RdO, di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di gara di € 320.920,02 esclusa IVA: Importo lavori soggetto a ribasso: € 315.316,46; Costi sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.603,56;
- in data 29/04/2026 è stata avviata, sul portale acquistiinretepa.it, la RdO n. 6284763 aperta a tutti;
- entro il termine di scadenza sono pervenute n. 10 offerte, da parte degli operatori economici;
- a conclusione delle operazioni di gara, con determina n. R.G. 1019 del 01/07/2026 sono stati aggiudicati i lavori di **"Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza presente sul territorio comunale"** RDO n° 6284763, all'operatore economico **EDIL SERVICE TALARICO S.R.L.**, con sede in trav. Monsignor Giovanni Apa, 61 88100 Catanzaro (CZ), C.F./P.IVA 03067680797 per l'importo complessivo di € 239.789,09 oltre IVA, di cui:
 - € 234.185,53 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 25,73%, comprensivi di:
 - ▶ € 28.445,28 per costo della manodopera non soggetti a ribasso;
 - ▶ € 2.500,00 per oneri della sicurezza aziendali interni;
 - € 5.603,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Constatato che:

- l'appaltatore, EDIL SERVICE TALARICO S.R.L., con sede in trav. Monsignor Giovanni Apa, 61 88100 Catanzaro (CZ), C.F./P.IVA 03067680797 con nota acquisita al protocollo dell'ente con n. 68357 del 03/09/2026, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione al subappalto per la realizzazione dei lavori edili di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza presente sul territorio Comunale presso il Comune di Lamezia Terme (CZ) indicando la ditta **Biesseti S.r.l. con sede legale in via Prunia 29 – 88046 Lamezia Terme (CZ) C.F./P.IVA 03473240798**, quale subappaltatore;
- unitamente alla richiesta di subappalto l'appaltatore ha trasmesso il contratto di subappalto e le Dichiarazioni del subappaltatore in merito al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94, 95, 97, 98 del D. Lgs. n. 36/2023;
- nel contratto di subappalto si da atto che il lavoro oggetto del contratto viene affidato "a corpo" per l'importo globale presunto € 90.000,00 oltre IVA, come per legge, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a sconti e/o ribassi;

- l'art. 119 del D.Lgs n°36/2023 e considerato che l'impresa appaltatrice all'atto della sottoscrizione dell'ordine di attivazione del contratto specifico (RdO n. 4859195) ha regolarmente espresso la volontà di subappaltare ad impresa idonea e qualificata le lavorazioni omogenee appartenenti alla categoria OS5 e OS 19 entro i limiti di legge;

Visti:

- la documentazione del soggetto proposto come subappaltatore acquisita agli atti dell'Ente unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto;
- il contratto di subappalto stipulato tra l'appaltatore EDIL SERVICE TALARICO S.R.L., C.F./P.IVA 03067680797 e l'impresa subappaltatrice Biesseti S.r.l. per un importo complessivo pari ad euro € 90.000,00;
- la dichiarazione quote e categorie di lavorazione relative al contratto di subappalto per i lavori di Ampliamento del sistema di videosorveglianza presente sul territorio comunale – CUP C87G24001540001 - CIG BB787D2810 così ripartite:
 - Euro 72.020,00 (settantaduemilaventi/00) per la categoria OS 5 (Impiantipneumatici ed antintrusione);
 - Euro 17.980,00 (diciassettemilanovecentoottanta/00) per la categoria OS 19 (Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati).

Considerato che:

- con riferimento alla categoria OS 5, l'importo sopra indicato e oggetto di subappalto non supera il limite del 50% dell'importo totale dei lavori previsto per la medesima categoria nel contratto principale di appalto;
- in ordine all'art. 100 del Codice dei Contratti, la ditta **Biesseti S.r.l.** (Partita IVA 03473240798) è in possesso di Attestazione SOA N. 333/74/24 del 29/07/2025, rilasciata dall'organismo di attestazione SOA23, valida per la categoria di lavori OS 5 classe I;
- è stata acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL_54891939 Data richiesta 06/07/2026 Scadenza validità 03/11/2026;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto nei limiti sopra indicati, in quanto l'Impresa proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti d'ordine generale e speciale per l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS5 e OS19;

Dato atto che per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente **C.U.P. C87G24001540001**;

Vista la proposta della presente determinazione formulata dal RUP, **S.Ten.. Luigi Muraca**;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Rilevata l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi del sottoscritto dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Visti:

- il D.Lgs. n.36/2023;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 15/18;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.197 del 06/06/2025;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22.05.2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;
- la Delibera del Consiglio Comunale Consiglio n. 34 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 ad oggetto " Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 Aprile 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 Tracciabilità dei Flussi Finanziari come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n.217 del 17/12/2010 a seguito della quale è stato acquisito il Codice Identificativo Gara - CIG N° **BB787D2810**;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di autorizzare** la ditta EDIL SERVICE TALARICO S.R.L., con sede in trav. Monsignor Giovanni Apa, 61 88100 Catanzaro (CZ), C.F./P.IVA 03067680797 appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, a subappaltare all'impresa BIESSETI S.R.L. con sede legale in via Prunia 29 – 88046 Lamezia Terme (CZ) C.F./P.IVA 03473240798, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS5 E OS19 indicate nel contratto di subappalto per un importo complessivo pari ad euro € 90.000,00 suddiviso come indicato in premessa e comunque entro i limiti percentuali indicati nella RdO e nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
3. **di dare atto che** il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
4. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
5. **di dare atto che** il RUP ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 è il S.Ten. Luigi Muraca;
6. **di dare atto che** Codice Unico di Progetto dell'intervento è **C87G24001540001**;
7. **di dare atto che** il CIG attribuito al presente affidamento è **BB787D2810**;
8. **di autorizzare** il RUP S.Ten. Luigi Muraca, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 36/2023 a procedere agli adempimenti necessari per la stipula del contratto ovvero ai sensi dell'art. 50, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 all'esecuzione anticipata del contratto qualora ricorrano motivi di urgenza;
9. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 16 d.lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
10. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;

11. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e degli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del Dlgs n. 36/2023;
12. **di demandare** al responsabile del procedimento lo svolgimento degli adempimenti successivi

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2693 del 01/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 05/10/2026

Il Dirigente

ESPOSITO FRANCESCO